

1507038-86.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... o aparelho. Atualmente, está preso por tráfico de drogas; também responde a um processo por roubo. É solteiro e não tem filhos.

A confissão do acusado encontra respaldo nas demais provas dos autos.

A testemunha Edelson Camilo Rodrigues, policial militar, afirmou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, quando foi acionado por um senhor, noticiando que seu celular havia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1507038-86.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1507038-86.2020.8.26.0228 - c. 2020/000660

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu

GABRIEL VINICIUS MORAIS SILVA

Vistos.

GABRIEL VINICIUS MORAIS SILVA foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, c.c. os artigos 29 e 61, inciso II, alínea 'j', todos do Código Penal, porque no dia 27 de março de 2020, por volta das 19h55, na Rua Ezequiel Freire, 580, Santana, Município de São Paulo, com outro infrator não identificado, previamente ajustados e com identidade de desígnios, subtraíram para si coisa alheia móvel valendo-se do concurso de pessoas.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa preliminar.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, após o que foi o réu interrogado.

Na fase do art. 402 do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição do acusado, dentre outras teses subsidiárias.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação procede.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega (fls. 12), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Em Juízo, assim como fizera em solo policial, o acusado confessou a prática do delito.

Afirmou que agiu sozinho. Viu um homem no ponto de ônibus, mexendo no celular, e decidiu cometer o furto, pois precisava de dinheiro para ajudar sua família. Passou pela vítima e arrebatou o aparelho. Atualmente, está preso por tráfico de drogas; também responde a um processo por roubo. É solteiro e não tem filhos.

A confissão do acusado encontra respaldo nas demais provas dos autos.

A testemunha Edelson Camilo Rodrigues, policial militar, afirmou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, quando foi acionado por um senhor, noticiando que seu celular havia sido subtraído por dois indivíduos. Forneceu as características dos agentes e os policiais saíram em patrulhamento pela região. Entrando pela Av. Cruzeiro do Sul, avistou dois rapazes, que correram ao avistarem a viatura. Apenas o réu foi abordado. De início, o acusado negou a prática do delito. A vítima veio até o local e o reconheceu seguramente. A partir de então, o acusado confessou a prática do furto.

A testemunha Evandro Lopes Custódio, policial militar, afirmou que estava com seu parceiro em patrulhamento, quando a vítima lhes fez sinal, noticiando o furto do seu celular. Segundo a vítima, dois rapazes passaram por ele e arrebataram seu aparelho. Pelas imediações, avistou o réu caminhando pela rua e o abordou. O celular da vítima foi encontrado em seu poder. A vítima esteve no local e reconheceu seguramente o acusado. Quando avistou o acusado, este estava caminhando sozinho pela rua. O réu confessou a prática do delito e nada disse sobre eventual participação de um comparsa.

Encerrada a instrução criminal, o conjunto probatório é robusto e se presta a responsabilizar o acusado pela prática do crime descrito na inicial acusatória.

Em solo policial, a vítima reconheceu seguramente o acusado como sendo o autor do delito.

Em Juízo, os policiais militares responsáveis pela prisão do réu fizeram relatos firmes sobre a ocorrência, confirmando que encontraram, em poder do acusado, o celular da vítima, sendo que esta compareceu ao local, onde o reconheceu seguramente.

Ressalte-se que a narrativa dos policiais corrobora a confissão do réu.

A qualificadora da comparsaria, porém, não restou comprovada de forma segura.

Interrogado, o réu afirmou ter agido sozinho.

Os depoimentos dos policiais foram contraditórios nesse ponto: o policial Edelson afirmou que avistou o réu e outro rapaz, sendo que ambos saíram correndo ao notarem a presença policial; seu parceiro Evandro, porém, afirmou que, quando avistou o acusado, este estava caminhando sozinho pela rua.

A vítima não foi ouvida em Juízo, de maneira que não se pôde esclarecer, de forma estreme de dúvida, a ocorrência ou não do concurso de agentes, que deve, pois, ser afastado.

Não há que se falar em tentativa, eis que o dinheiro subtraído não foi recuperado. Com efeito, o acusado, agindo em concurso com comparsa não identificado, subtraiu a quantia, em dinheiro, pertencente à vítima.

Comprovados, assim, os fatos narrados na denúncia.

Passo a fixar a pena.

O acusado é tecnicamente primário e não tem antecedentes criminais.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, porém, são desfavoráveis ao réu.

Vê-se que, desde a adolescência, o acusado decidiu trilhar a senda do crime, tendo respondido a dois procedimentos pela prática de atos infracionais (fls. 27/28).

Além disso, após a prática do delito objeto destes autos, envolveu-se em outras três ocorrências criminais, duas pela prática de tráfico de drogas e uma por roubo, tendo sido definitivamente condenado em todas elas (12ª VC – art. 33; 30ª VC; 21ª

VC).

Oportuno esclarecer que não se trata de reconhecer apontamentos da adolescência e condenações posteriores como “maus antecedentes”, mas sim como circunstância a indicar traço negativo da personalidade do acusado, denotando sua inclinação à violação da lei, o que certamente não pode ser desconsiderado pelo julgador no momento de fixação da sanção penal.

Assim sendo, fixo a pena base acima do patamar mínimo legal, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal, visto que o delito foi praticado durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (decreto estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020).

É fato que, ao praticar crime em pleno estado de calamidade pública, o acusado impôs à sociedade duplo ônus: o de se proteger do vírus letal e o de conviver com violadores da lei.

Salienta-se que a agravante em questão é objetiva. O texto da Lei diz que é circunstância que sempre agrava a pena: “ter o agente cometido o crime em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido”.

Por outro lado, o réu confessou a prática do delito.

Não há que se falar em compensação entre as circunstâncias do “estado de calamidade” e da confissão.

Embora o artigo 67 do Código Penal não cite expressamente a agravante em questão como preponderante, entendo por bem considerá-la, uma vez que demonstra traço negativo da personalidade do agente.

Elevo de um sexto a pena, fixando-a em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Não há que se reconhecer o furto privilegiado.

O réu já foi definitivamente condenado em

Embora o réu seja tecnicamente primário, entendo não fazer jus ao reconhecimento do furto privilegiado, porquanto essa figura jurídica tem por objetivo beneficiar o agente que se envolve pela primeira vez em ocorrência delituosa, a fim de desestimular a reiteração criminosa.

Não é esse o caso do réu, que possui três condenações definitivas por práticas delituosas graves (tráfico de drogas e roubo).

Ausentes outras causas modificadoras da sanção, torno definitiva a pena acima aplicada.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente em parte a ação penal e condeno GABRIEL VINICIUS MORAIS SILVA foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, e 61, inciso II, alínea 'j', todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, calculados no mínimo legal e corrigidos desde a data do fato.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que lhe são desfavoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, consoante fundamentação acima.

Pelo mesmo motivo, fixo o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena.

O réu respondeu ao processo em liberdade, solto poderá recorrer.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se mandado de prisão.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA